Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: DN23/2016HHDNNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: Kiến nghị về Thông tư số 20/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: **Ngài Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ**
Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đồng Kính gửi:
Bộ Công thương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Giao thông vận tải
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tư pháp
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia
Hội Tiêu Chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng

Trước tiên, thay mặt Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV), tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Ngài Thủ tướng vì sự hỗ trợ quý giá của Ngài cho sự phát triển của JBAV nói chung và các doanh nghiệp thành viên của chúng tôi nói riêng trong thời gian qua.

Chúng tôi được biết rằng Thông tư 20/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương (viết tắt là Thông tư 20) ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2011 có thể đã hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Qua công văn này, chúng tôi xin được bày tỏ quan ngại sâu sắc về những ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi khách hàng cũng như việc đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường nếu Chính phủ không có các biện pháp thay thế kịp thời.

1. Vai trò của Thông tư 20:

Kể từ khi được ban hành, chúng tôi tin tưởng rằng Thông tư 20 đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường như đã được đề cập đến trong mục tiêu của thông tư này. Ô tô là sản phẩm công nghệ cao và phức tạp; chất lượng của ô tô có liên quan mật thiết đến an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Vì vậy kinh doanh ô tô cần phải có dịch vụ sau bán hàng, sửa chữa và bảo dưỡng chuyên nghiệp để đảm bảo xe luôn ở điều kiện hoạt động tốt trong suốt thời gian sử dụng lâu dài.

2. Những công việc nhà phân phối chính hãng tiến hành khi nhập khẩu ô tô?

Với sự hỗ trợ từ nhà sản xuất chính hãng (OEM), nhà phân phối chính hãng sẽ tiến hành đánh giá sự phù hợp của xe nhập khẩu với điều kiện sử dụng tại Việt Nam và thực hiện các công việc chuẩn bị cần thiết không chỉ cho việc bán hàng mà còn cho các dịch vụ sau bán hàng như

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa và thực hiện các chiến dịch triệu hồi (nếu có) cho các xe nhập khẩu chính hãng.

Trước khi giới thiệu ô tô nhập khẩu ra thị trường, nhà phân phối chính hãng sẽ thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật để đảm bảo xe nhập khẩu phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế tại Việt Nam (như điều kiện đường xá và thời tiết, chất lượng nhiên liệu, các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật). Ngoài ra, nhà phân phối chính hãng cũng sẽ hoàn tất các công việc chuẩn bị cho dịch vụ sau bán hàng trước khi chính thức giới thiệu xe ra thị trường như đào tạo kỹ thuật viên, cung cấp thông tin kỹ thuật và phụ tùng thay thế chính hãng cho các đại lý ủy quyền.

Đối với dịch vụ sau bán hàng, các đại lý ủy quyền chính hãng cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, thực hiện chiến dịch triệu hồi với sự hỗ trợ kỹ thuật cần thiết từ phía nhà phân phối chính hãng và nhà sản xuất chính hãng.

Đặc biệt khi tiến hành các chiến dịch triệu hồi, nhà phân phối chính hãng sử dụng cơ sở dữ liệu về thông tin xe và khách hàng do nhà sản xuất chính hãng và các đại lý chính hãng cung cấp. Vì vậy, nhà phân phối chính hãng có thể thông báo rộng rãi các thông tin liên quan đến chiến dịch triệu hồi (như danh sách xe bị ảnh hưởng, hướng dẫn kỹ thuật) và cung cấp hướng dẫn sửa chữa, phụ tùng đã cải tiến hay phần mềm đã cập nhật cho các đại lý chính hãng; từ đó các đại lý sẽ liên hệ với khách hàng để mời khách hàng mang xe đến để sửa chữa.

3. **Việc gì sẽ xảy ra khi xe nhập khẩu không chính hãng đến đại lý chính hãng để làm dịch vụ?**

Khi xe nhập khẩu không chính hãng đến hệ thống đại lý chính hãng để làm dịch vụ, các đại lý chính hãng sẽ cố gắng hết sức để phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, ngay cả các đại lý chính hãng cũng phải đối mặt với một số khó khăn khi cung cấp dịch vụ cho các xe nhập khẩu không chính hãng.

Do nhà phân phối chính hãng không có sự chuẩn bị từ trước như đã nêu ở trên đối với xe nhập khẩu không chính hãng, nên các đại lý chính hãng có thể không cung cấp được dịch vụ hoàn hảo như đối với xe nhập khẩu chính hãng.

Trong một số trường hợp, các đại lý chính hãng có thể phải từ chối cung cấp dịch vụ cho xe nhập khẩu không chính hãng do không có phụ tùng dự trữ, hoặc do thiếu các dụng cụ sửa chữa chuyên dụng, hoặc thiếu thông tin kỹ thuật.

Tất nhiên, nhà phân phối chính hãng không thể cung cấp dịch vụ bảo hành chính hãng cho các xe nhập khẩu không chính hãng này.

Hơn nữa, khi việc triệu hồi sản phẩm xảy ra, nhà phân phối chính hãng sẽ không thể liên lạc được với khách hàng của những xe nhập khẩu không chính hãng bởi vì không có bất kỳ thông tin gì về xe và khách hàng.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

4. Những hoạt động mà nhà nhập khẩu không chính hãng không thể làm được?

Nếu không có sự hỗ trợ từ nhà sản xuất chính hãng, các nhà nhập khẩu không chính hãng không thể cung cấp dịch vụ sau bán hàng theo tiêu chuẩn chính hãng. Vì vậy, xe có thể không được duy trì ở điều kiện hoạt động tốt trong suốt quá trình vận hành lâu dài của xe.

Trong trường hợp xe được nhập khẩu bởi những nhà nhập khẩu không chính hãng, thông thường những xe này được thiết kế để sử dụng ở thị trường khác. Vì vậy xe có thể không phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế ở Việt Nam.

Đồng thời, các nhà nhập khẩu không chính hãng không thể cung cấp dịch vụ sau bán hàng như nhà phân phối chính hãng thực hiện với xe nhập khẩu chính hãng, do không có sự hỗ trợ từ nhà sản xuất chính hãng trong việc đào tạo kỹ thuật viên, cung cấp sách hướng dẫn sửa chữa, các dụng cụ sửa chữa chuyên dụng, phần mềm chuẩn đoán, phụ tùng chính hãng.

Và tất nhiên, các nhà nhập khẩu không chính hãng không thể cung cấp dịch vụ bảo hành, cũng như thực hiện các chiến dịch triệu hồi xe của nhà sản xuất chính hãng.

5. Đề xuất của JBAV:

Tóm lại, nếu những yêu cầu của Thông tư 20 hết hiệu lực, rất nhiều các nhà nhập khẩu không chính hãng sẽ xuất hiện trên thị trường cho dù họ sẽ gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ sau bán hàng. Chúng tôi băn khoăn ai sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng xe, dịch vụ khách hàng, ai sẽ chịu trách nhiệm thực hiện chiến dịch triệu hồi thay cho các nhà nhập khẩu không chính hãng.

Với những lý do nêu trên, JBAV xin được kiến nghị Ngài Thủ Tướng nhanh chóng ban hành Nghị định nhằm duy trì những yêu cầu của Thông tư 20 để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ngài Thủ Tướng vì sự xem xét và hỗ trợ kịp thời.

Kính thư.

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch

Taiji Yanai

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.*